

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1795-2026/PS2**

**DENUNCIANTE :** JUAN IGNASIO BERROCAL CCALLASACA  
(EL SEÑOR BERROCAL)

**DENUNCIADA :** INFINANCE XP S.A.  
(LA FINANCIERA)

**MATERIAS :** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
ALLANAMIENTO PARCIAL  
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS  
DEBER DE IDONEIDAD  
ATENCIÓN DE RECLAMOS  
MEDIDAS CORRECTIVAS  
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

**ACTIVIDAD :** OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 24 de junio de 2026

**I. ANTECEDENTES**

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8374 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, en tanto: (a) fue víctima de robo; y, (b) no corresponden a su comportamiento habitual de consumo:

| Fecha      | Detalle        | Importe S/ |
|------------|----------------|------------|
| 15/03/2026 | IZI*BUEN SABER | 600,04     |
| 15/03/2026 | IZI*BUEN SABER | 698,75     |

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto, no habría atendido adecuadamente los siguientes reclamos:

| Fecha de Respuesta | N° de reclamo | Detalle                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026         | S000270396    | - Fueron declarados improcedentes;                                                                                                                                                                                |
| 27/04/2026         | S000274396    | - Se limitaron a señalar que las operaciones fueron realizadas con el uso de la tarjeta sin efectuar un análisis íntegro del caso, ni considerar el contexto de fraude detectado por el propio sistema del Banco. |

2. El 7 de mayo de 2026, el señor Berrocal presentó un escrito adjuntando los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, a fin de atender el requerimiento de información formulado en la Resolución N° 1.
3. El 20 de mayo de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Las operaciones cuestionadas por S/ 600,04 y S/ 698,75 fueron realizadas con las dos tarjetas asociadas al denunciante, una con la tarjeta adicional y otra con la

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

tarjeta principal, conforme a las notificaciones remitidas al correo electrónico del consumidor;

- (ii) las operaciones fueron efectuadas mediante lectura de chip y validación con clave secreta (PIN), factor de autenticación de conocimiento exclusivo del titular de la tarjeta;
  - (iii) la tarjeta utilizada era una tarjeta física con tecnología sin contacto y clave secreta, por lo que la validación de las compras presenciales se efectuaba mediante el ingreso del PIN, sin requerir firma manuscrita o digital;
  - (iv) la normativa sectorial permite que las órdenes de pago sean sustituidas por autorizaciones electrónicas, por lo que la ausencia de *voucher* físico no impide acreditar la autorización de una operación;
  - (v) el denunciante reconoció haber sido víctima de robo sin comunicar oportunamente dicho hecho para gestionar el bloqueo de las tarjetas;
  - (vi) las tarjetas principal y adicional se encontraban activas al momento en que se realizaron las operaciones cuestionadas;
  - (vii) activó mecanismos de monitoreo y efectuó un bloqueo temporal segundos después de detectarse las operaciones, así como el bloqueo definitivo de ambas tarjetas luego de tomar contacto con el denunciante;
  - (viii) notificó oportunamente las operaciones al denunciante mediante correo electrónico y ejecutó las alertas de prevención de fraude correspondientes;
  - (ix) respecto del reclamo N° S000270396, la respuesta brindada fue adecuada, pues informó al denunciante que las operaciones cuestionadas habían cumplido los procedimientos de validación y los requisitos de seguridad establecidos, en tanto las operaciones fueron efectuadas con tarjeta física y mediante el ingreso de la clave secreta correspondiente;
  - (x) el hecho de que el reclamo no haya sido declarado fundado no implica una atención inadecuada, toda vez que la normativa no obliga a los proveedores a emitir respuestas favorables a las pretensiones de los consumidores; y,
  - (xi) formuló allanamiento respecto al reclamo N° S000274396 a la imputación relacionada con dicho reclamo dentro del plazo para presentar descargos, por lo que solicitó la exoneración de los costos del procedimiento.
4. El 21 de mayo de 2026, la Financiera presentó un escrito y adjuntó la documentación contractual de la tarjeta de crédito del denunciante.

**II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

5. Determinar si corresponde:

- (i) Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N°1, referido a la imputación por la atención inadecuada de reclamos;

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

- (ii) aceptar el allanamiento parcial formulado por la Financiera referido al reclamo N° S000274396;
- (iii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
- (iv) declarar responsable a la Financiera por el cargo indebido de dos operaciones en la tarjeta de crédito del denunciante;
- (v) declarar responsable a la Financiera por la atención inadecuada del reclamo N° S000270396; y,
- (vi) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

### **III. ANÁLISIS**

#### **III.1. Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1**

6. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación<sup>1</sup>.

#### *Sobre la imputación de cargos por las operaciones no reconocidas*

7. En el presente caso, se ha verificado un error en el primer punto de la parte resolutive de la Resolución N° 1, en tanto se consignó como número de la tarjeta **4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8374** cuando el correcto es **4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8114**.
8. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la parte denunciada, quien fue correctamente emplazada en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia, subsanación y sus anexos, en los que constaba el número correcto de la tarjeta. Asimismo, se debe tener en cuenta que la Financiera tiene dicha información en sus sistemas debido a que el denunciante es su cliente.
9. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en en los siguientes términos:

#### **DONDE DICE:**

***“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 14 de abril de 20262026 y posterior subsanación del 275 de abril de 20262026, presentada por el señor***

<sup>1</sup>

**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

#### **Artículo 14.- Conservación del acto**

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2

Juan Ignacio Berrocal Ccallasaca contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° **4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8374** del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, en tanto: (a) fue víctima de robo; y, (b) no corresponden a su comportamiento habitual de consumo:

(...)"

**DEBE DECIR:**

**"PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 14 de abril de 20262026 y posterior subsanación del 275 de abril de 20262026, presentada por el señor Juan Ignacio Berrocal Ccallasaca contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° **4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8114** del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, en tanto: (a) fue víctima de robo; y, (b) no corresponden a su comportamiento habitual de consumo:

(...)"

Sobre la imputación de cargos por la atención de reclamos

10. En el presente caso, se imputó cargos contra la Financiera por, entre otros, presunta infracción del artículo 88°.1 del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° S000270396 y N° S000274396, por los argumentos detallados en el numeral 1.(ii) de la presente resolución.
11. De la revisión de lo resuelto en la Resolución N° 1, se ha verificado un error, en tanto se imputó de manera unificada las presuntas infracciones cometidas por la Financiera, cuando lo correcto era imputar cargos de manera separada, en tanto la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos presentados por el señor Berrocal a la Financiera, los cuales incluso fueron presentados en fechas distintas y son independientes entre sí. Asimismo, se consignó como fecha de respuesta del reclamo N° S000270396 el "**20/04/2026**" cuando lo correcto es "**20/03/2026**".
12. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la Financiera, toda vez que fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia, subsanación y sus anexos, en los que constaba la identificación de cada reclamo. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos que habrían sido atendidos de forma inadecuada, por lo que la Financiera tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa, conforme lo realizó el 20 de mayo de 2026.
13. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

**DONDE DICE:**

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

**“PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 14 de abril de 20262026 y posterior subsanación del 275 de abril de 20262026, presentada por el señor Juan Ignacio Berrocal Ccallasaca contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en:

(...)

- (ii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no habría atendido adecuadamente los siguientes reclamos:

| Fecha de Respuesta | N° de reclamo | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026         | S000270396    | - Fueron declarados improcedentes;<br>- Se limitaron a señalar que las operaciones fueron realizadas con el uso de la tarjeta sin efectuar un análisis íntegro del caso, ni considerar el contexto de fraude detectado por el propio sistema del Banco. |
| 27/04/2026         | S000274396    |                                                                                                                                                                                                                                                         |

(...)

**DEBE DECIR:**

**“PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 14 de abril de 20262026 y posterior subsanación del 275 de abril de 20262026, presentada por el señor Juan Ignacio Berrocal Ccallasaca contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en:

(...)

- (ii) el artículo 88°1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° S000270396, pues el **20 de marzo de 2026** se declaró improcedente y se limitó a señalar que las operaciones fueron realizadas con el uso de la tarjeta sin efectuar un análisis íntegro del caso, ni considerar el contexto de fraude detectado por el propio sistema de la Financiera.
- (iii) el artículo 88°1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° S000274396, pues el 27 de abril de 2026 se declaró improcedente y se limitó a señalar que las operaciones fueron realizadas con el uso de la tarjeta sin efectuar un análisis íntegro del caso, ni considerar el contexto de fraude detectado por el propio sistema de la Financiera.

(...)

**III.2. Sobre el allanamiento parcial de la Financiera**

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia<sup>2</sup>.
15. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas<sup>3</sup>.

<sup>2</sup>

**CÓDIGO PROCESAL CIVIL****Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

<sup>3</sup>

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

M-OPS-04/01

Página 5 de 22

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

16. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable a la Financiera por la infracción detallada en el numeral 1.(ii) de la presente resolución respecto al reclamo N° S000274396.
- III.3. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**
17. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
18. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
19. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
20. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

---

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

21. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
22. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad<sup>4</sup> que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
23. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
24. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento<sup>5</sup>, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
25. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se

<sup>4</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

**Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa**

(...)

**4. Tipicidad:** Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

<sup>5</sup> Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**  
Sede Lima Sur

**EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación. Así, debido a que las operaciones cuestionadas fueron realizadas el 15 de marzo de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

26. En el presente caso, obra el estado de cuenta de la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8114 del señor Berrocal de ciclo de facturación del 11 de febrero al 10 de marzo de 2025, por lo que se concluye que su emisión es anterior a la aplicación de la mencionada norma:

| LÍNEA DE CRÉDITO        | APROBADA | - UTILIZADA | = DISPONIBLE |
|-------------------------|----------|-------------|--------------|
| Tarjeta oh!             |          |             |              |
| Disposición de Efectivo |          |             |              |
| Crédito efectivo        |          |             |              |

27. Del mismo modo, se advierte que el 17 de mayo de 2024, la tarjeta adicional N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-2410 de la tarjeta de crédito del señor Berrocal se encontraba activa, conforme se aprecia a continuación:

28. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

#### III.4. Sobre el cargo de las operaciones no reconocidas

29. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores<sup>6</sup>. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**  
**Artículo 65°.-** El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>7</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**  
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:  
(...)  
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.  
(...)

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

30. De acuerdo con el artículo 18° del Código<sup>8</sup> se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
31. Por otro lado, el artículo 19° del Código<sup>9</sup> establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
32. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad<sup>10</sup>.
33. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas<sup>11</sup> establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

<sup>8</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

<sup>9</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

<sup>10</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

<sup>11</sup> **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2

34. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que “las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”<sup>12</sup>. Asimismo, el referido artículo del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
35. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
36. En el presente caso, el señor Berrocal denunció a la Financiera por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8114, las cuales no reconoce haber autorizado, por los motivos expuestos en el numeral 1. (i) de la presente resolución:

| Fecha      | Detalle        | Importe S/ |
|------------|----------------|------------|
| 15/03/2026 | IZI*BUEN SABER | 600,04     |
| 15/03/2026 | IZI*BUEN SABER | 698,75     |

37. En sus descargos, la Financiera manifestó que los consumos materia de la denuncia fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó el reporte “Detalle de Transacción” y el sustento remitido por la empresa procesadora (Visa), de dichos documentos se observa la siguiente información:

**Reporte “Detalle de Transacción”**

1° operación de S/ 600,04

IND\_RECEP\_PIN : 1 = INGRESO DE PIN

**DETALLE DE TRANSACCION**

ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 4040- -2171  
NR DE TARJETA : 4040- -2410 ATHENA QUISPE C  
FECHA DE TXN : 15/03/2026 FECHA JULIANA : 26/074 HORA : 9:34:14  
IMPORTE DE TXN : 600.04 MONEDA : 604 VCTO : 28/12 AA/MM  
CODIGO DE RPTA : 00 APROBADO  
CODIGO DE AUTORIZACION : 008360 AUD TRACE : 282208  
CODIGO COMERCIO : 5926650 MCC : 5942 TCC : R  
DESCRIPCION : 121\*BUEN SABER ABANCAY PE  
MODO DE ENTRADA : 710 - CONTACTLESS - CHIP  
CVV :  
DATOS DE CUOTA :  
DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 00  
VALOR DE CUOTA : .00 FEC.1R CUOTA :  
Mondo de entrada por lectura de chip

12

**RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

**Artículo 9° - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2

2° operación de S/ 698,75

IND\_RECEP\_PIN: 1 = INGRESO DE PIN

**DETALLE DE TRANSACCION**

ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 4040- -2171  
NR DE TARJETA : 4040- -8114 JUAN BERRACAL C.  
FECHA DE TXN : 15/03/2026 FECHA JULIANA: 26/074 HORA : 9:41:12  
IMPORTE DE TXN: 698.75 MONEDA : 604 VCTO: 28/05 AA/MM  
CODIGO DE RPTA: 00 APROBADO AUD.TRACE: 280230  
CODIGO DE AUTORIZACION: 008902 MCC: 5942 ICC: R  
DESCRIPCION : IZI\*BUEN SABER ABANCAY PE  
MODO DE ENTRADA: 710 - CONTACTLESS - CHIP  
CVV: : :  
DATOS DE CUOTA: :  
DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 00  
VALOR DE CUOTA: .00 FEC.1R CUOTA :  
Mundo de entrada por lectura de chip

Reporte "Transaction Details"

1° operación de S/ 600,04

**Transaction Details**

Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-2410  
Network: 0002  
Tran ID: 356074524541955  
ARN:  
Retrieval Ref #: 607414282208

Tran Type: Auth  
Tran Date: 03/15/26  
Processing Date:  
Tran Amount: 600.04 PEN

Issuer: INFINANCE XP S.A.  
CH Name:  
Acquirer: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.  
Merchant: IZI\*BUEN SABER  
Location: ABANCAY  
Jurisdiction: Domestic-PE

Comercio

**Authorization Data**

Response Code: 00 Approved and completed successfully F39  
Reject Reason Code: 0000 HF14  
Authorization Code: 008360 F38  
Risk Score: 29 F62  
Risk Score Reason Code 1: 0 F62  
Risk Score Reason Code 2: 0 F62  
Compromised Account Risk Condition Code: 00 F62  
Compromised Event Reference ID: 00 F62  
Risk Assessment Condition Code 3: 00 F62  
Authorization Amount: 600.04 SOL  
US Authorization Amount: 173.18 UNITED STATES DOLLAR  
Merchant Floor Limit: 0.00 SOL  
Authorization Date: 03/15/26 Pacific Time  
03/15/26 GMT  
Authorization Time: 07:34:15 AM Pacific Time  
14:34:15 GMT  
Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1  
Downgrade Reason Code: F62.3  
Partial Authorization Eligible: 0 Unused F60.10  
PIN was present: Yes F52

Código de respuesta = 00 aprobado y completado exitosamente  
Código de autorización: 008360  
Monto de la operación  
PIN estuvo presente

2° operación de S/ 698,75

**Transaction Details**

Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-8114  
Network: 0002  
Tran ID: 306074528728313  
ARN:  
Retrieval Ref #: 607414280230

Tran Type: Auth  
Tran Date: 03/15/26  
Processing Date:  
Tran Amount: 698.75 PEN

Issuer: INFINANCE XP S.A.  
CH Name:  
Acquirer: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.  
Merchant: IZI\*BUEN SABER  
Location: ABANCAY  
Jurisdiction: Domestic-PE

Comercio

(...)



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2

|                                                             |                                             |                                     |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Código de respuesta = 00 aprobado y completado exitosamente | Response Code: 00                           | Approved and completed successfully | F39    |
|                                                             | Reject Reason Code: 0000                    |                                     | HF14   |
|                                                             | Authorization Code: 008902                  |                                     | F38    |
|                                                             | Risk Score: 31                              |                                     | F62    |
|                                                             | Risk Score Reason Code 1: 0                 |                                     | F62    |
|                                                             | Risk Score Reason Code 2: 0                 |                                     | F62    |
|                                                             | Compromised Account Risk Condition Code: 00 |                                     | F62    |
|                                                             | Compromised Event Reference ID: 00          |                                     | F62    |
|                                                             | Risk Assessment Condition Code 3: 00        |                                     | F62    |
|                                                             | Authorization Amount: 698.75                | SOL                                 |        |
|                                                             | US Authorization Amount: 201.67             | UNITED STATES DOLLAR                |        |
|                                                             | Merchant Floor Limit: 0.00                  | SOL                                 |        |
|                                                             | Authorization Date: 03/15/26                | Pacific Time                        |        |
|                                                             | Authorization Time: 07:41:16 AM             | GMT                                 |        |
|                                                             | Authorization Source Ind: 5                 | Response provided by issuer         | F44.1  |
|                                                             | Downgrade Reason Code:                      |                                     | F62.3  |
|                                                             | Partial Authorization Eligible: 0           | Unused                              | F60.10 |
|                                                             | PIN was present: Yes                        |                                     | F52    |

38. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

| Operación N°                      | 1                                                         | 2                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tarjeta de Crédito N°             | 4040-****-****-2410                                       | 4040-****-****-8114                         |
| Fecha y hora                      | 15/03/2026 – 09:34:14                                     | 15/03/2026 – 09:41:12                       |
| Establecimiento                   | IZI*BUEN SABER                                            | IZI* BUEN SABER                             |
| Monto de Operación S/             | 600,04                                                    | 698,75                                      |
| Código de autorización            | 008360                                                    | 008902                                      |
| Modo de entrada                   | 710-Chip                                                  | 710-Chip                                    |
| Código de respuesta <sup>13</sup> | 00-Aprobado y completado satisfactoriamente <sup>14</sup> | 00-Aprobado y completado satisfactoriamente |
| Pin presente <sup>15</sup>        | Si <sup>16</sup>                                          | Si                                          |

39. Cabe precisar que la operación por el importe de S/ 600,04 se realizó con la tarjeta adicional N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-2410, conforme se aprecia a continuación:

HOLA ATHENA

Se ha realizado una transacción con tu Tarjeta oh!

Tarjeta Titular: XXXXXXXXXXXXX8114

Tarjeta Adicional: XXXXXXXXXXXXX2410

Establecimiento: IZI\*BUEN SABER

Monto: S/ 600.04

40. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que las operaciones se realizaron con la presencia física de la tarjeta de crédito del denunciante, pues el código “710-Chip” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que los consumos se ejecutaron con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.
41. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito del denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, por cada operación, lo cual dio como resultado “Si” en el

<sup>13</sup> Traducción libre de: *Response Code*.

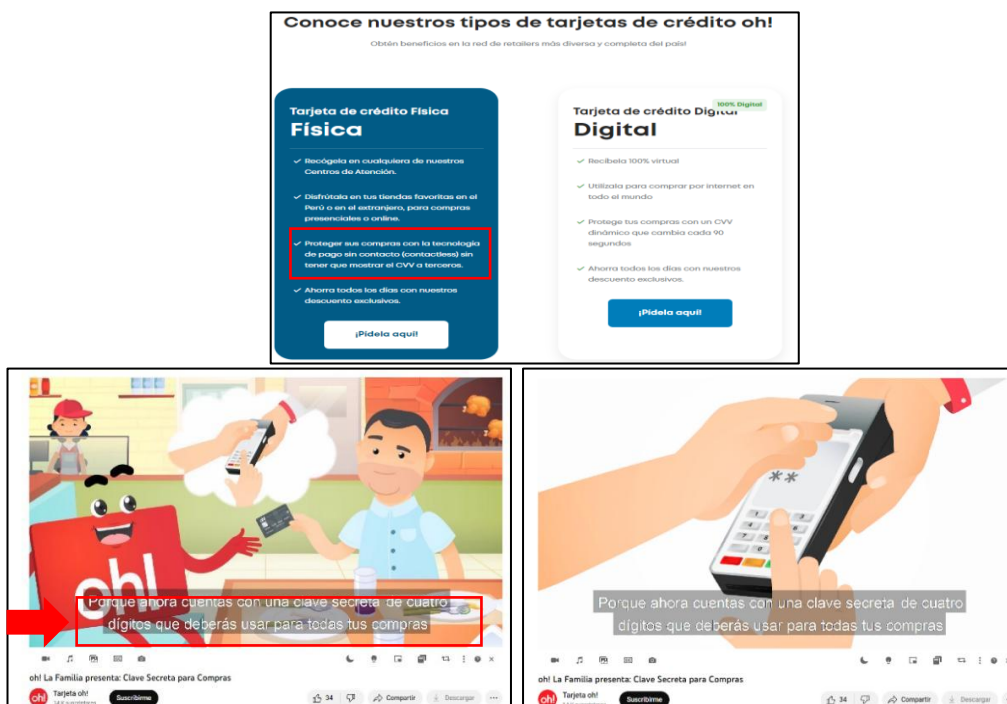
<sup>14</sup> Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

<sup>15</sup> Traducción libre de: *PIN was present*.

<sup>16</sup> Traducción libre de: *Yes*.

registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que los consumos denunciados fueron válidamente autorizados con la tarjeta de crédito del señor Berrocal y el ingreso de su clave secreta en cada operación.

42. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que los consumos materia de análisis no requirieron la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizaron con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por el señor Berrocal, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
43. Cabe precisar que, de la revisión de la página web<sup>17</sup> de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (*contactless*)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera<sup>18</sup> se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:



[Ver imágenes en la siguiente página]

<sup>17</sup> <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

<sup>18</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=uZ\\_IQ28iytg](https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg) (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



44. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar al señor Berrocal la realización de las operaciones no reconocidas. Dicha afirmación fue corroborada por el propio denunciante, quien adjuntó a su escrito de denuncia las capturas de pantalla de los correos electrónicos recibidos; tal como se detalla a continuación:

#### Reporte de notificación

| Query results   |                |          |               |           |                   |                 |    |    |    |
|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|----|----|----|
| Job information |                | Results  | Visualization | JSON      | Execution details | Execution graph |    |    |    |
| Row             | fecha_creacion | partes_3 | id            | id_alguno | id                | id              | id | id | id |
| 1               | 2026-03-15     | id       | id            | id        | id                | id              | id | id | id |
| 2               | 2026-03-15     | id       | id            | id        | id                | id              | id | id | id |

#### Constancias enviadas al denunciante



45. Adicionalmente, la Financiera señaló que la segunda operación denunciada generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito del denunciante el 15 de marzo de 2026 a las 09:41:18 horas. Luego de ello, al tener contacto con el denunciante se realizó el bloqueo definitivo de las tarjetas el 15 de marzo de 2026 a las 15:45 y 15:46 horas. Los reportes presentados por la denunciada se muestran a continuación:

#### Alertamiento

[Ver imagen en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

[illegible]

## Bloqueo

**Bloqueio definitivo**

**4040 (adicional)**

SQL Output: Statistics

```

select * from emp_finance.emp_fnc_010400
where EMPFNC_CODE = '40400170100004100'

```

|   | INDI_PROCED | INDI_SEQUENCIAL | COORDEN | IMPACTO  | IMPORTE     | SECTOR | TIPOCIVIL | COBERTA | ITETAP | ELABORA | ELABORA | ORIGEM | ITENDR | USUARI  | ITCCOM   | ITCCOM2  |
|---|-------------|-----------------|---------|----------|-------------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 1 | 404001      | 20000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |
| 2 | 404001      | 17000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |
| 3 | 404001      | 17000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |
| 4 | 404001      | 17000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |

**Bloqueio temporário**

**4040 (principal)**

SQL Output: Statistics

```

select * from emp_finance.emp_fnc_010400
where EMPFNC_CODE = '40400170100004100'

```

|   | INDI_PROCED | INDI_SEQUENCIAL | COORDEN | IMPACTO  | IMPORTE     | SECTOR | TIPOCIVIL | COBERTA | ITETAP | ELABORA | ELABORA | ORIGEM | ITENDR | USUARI  | ITCCOM   | ITCCOM2  |
|---|-------------|-----------------|---------|----------|-------------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 1 | 404001      | 20000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |
| 2 | 404001      | 17000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |
| 3 | 404001      | 17000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |
| 4 | 404001      | 17000000        | 501     | 00000000 | 7171.800000 | 4040   | 1         | 180     | 301    | N       | Q       | Q      | 2102   | IMPACTO | 20000170 | 13004070 |

46. En consecuencia, las operaciones denunciadas fueron válidamente autorizadas, pues se efectuaron en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito del denunciante se encontraba activa.
47. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:  
  
*Sobre el alegato (i)*
48. El señor Berrocal señaló que fue víctima de robo.
49. Sobre el particular, corresponde señalar que el hecho que el consumidor hubiese sido víctima del robo agravado de sus pertenencias – tarjetas – es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión del referido plástico y solicite los bloqueos respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. Por dicho motivo, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima el señor Berrocal, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2***Sobre el alegato (ii)*

50. El señor Berrocal señaló que las operaciones cuestionadas no corresponden a su comportamiento habitual de consumo.
51. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
52. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:
- 5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*
53. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, correspondiente a los meses de setiembre de 2025 a febrero de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones presenciales y virtuales.
  - Importe mayor de operaciones: el 27 de diciembre de 2025 se realizó un consumo por el importe de S/ 425,00.
  - Tipo de operaciones: consumos.
  - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 27 de diciembre se realizaron las siguientes operaciones S/ 144,00, S/ 22,89, S/ 80,00, S/ 20,00, S/ 30,00, S/ 425,00 y S/ 300,00.
54. De lo expuesto, se verifica que el señor Berrocal realizaba más de una operación por día, aunque por importes menores a las operaciones cuestionadas.
55. La primera operación por el importe de S/ 600,04, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día; respecto a la segunda operación por el importe de S/ 698,75, si bien esta operación estaba dentro del número máximo de operaciones por día, el monto total ascendía a S/ 1 298,79 monto que resultaba superior a lo dispuesto con anterioridad por el denunciante. En ese sentido, queda acreditado que la segunda operación es ajena al comportamiento habitual del denunciante, por lo que a partir de dicha operación la Financiera debió bloquear preventivamente la tarjeta.
56. Sobre ello, se advierte que la Financiera efectuó el bloqueo preventivo de la tarjeta después de la segunda operación, esto es a las 09:41:18 horas conforme se advierte en el numeral 44 de la presente resolución, por lo que corresponde desestimar dicho alegato.
57. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1º literal c), 18º y 19º del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8114 del denunciante, al haberse verificado su correcta

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

**III.5. Sobre la atención inadecuada del reclamo N° S000270396**

58. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo de quince (15) días hábiles<sup>19</sup>.
59. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
60. En su denuncia, el señor Berrocal señaló que la Financiera no atendió adecuadamente el reclamo N° S000270396, pues el 20 de marzo de 2026 fue declarado improcedente y se limitó a señalar que las operaciones fueron realizadas con el uso de la tarjeta sin efectuar un análisis íntegro del caso, ni considerar el contexto de fraude detectado por el propio sistema de la Financiera.
61. En sus descargos, la Financiera indicó que la respuesta brindada fue adecuada, pues informó al denunciante que las operaciones cuestionadas habían cumplido los procedimientos de validación y los requisitos de seguridad establecidos, en tanto las operaciones fueron efectuadas con tarjeta física y mediante el ingreso de la clave secreta correspondiente.
62. Para acreditar sus afirmaciones, obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° S000270396 del 17 de marzo de 2026 y la carta de respuesta del reclamo de fecha 20 de marzo de 2026, conforme se aprecia a continuación en la parte pertinente:

**Hoja de Reclamación N° S000270396**

| <b>DETALLE Y PEDIDO DEL RECLAMO O REQUERIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <small>* cliente reclama CNR en su ee.cc que tiene vencimiento 03/05/26 por el sgte cargo: 15/3 buen saber 698.75 soles 15/3 buen saber 600.04 soles motivo: titular indica que sufrió el robo se sus pertenencias el día 15/3, procedió con bloquear lo mas rápido que pudo su tc oh del titular y la adicional, cliente deja la observación que en esta ocasión foh no le envió alerta por los consumos que estaban realizando, lamentablemente el cliente se da cuenta luego en sus movimientos que han hecho consumos sin su permiso, no recibe productos ni servicios, pide que FOH haga las validaciones y con ello estos cargos queden anulados y sean devueltos a su tc oh cliente espera rspta de foh por lo sucedido</small> |                       |                          |
| <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Comercio/Glosa</b> | <b>Monto</b>             |
| 15/3/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IZI*BUEN SABER        | S/ 600.04                |
| 15/3/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IZI*BUEN SABER        | S/ 698.75                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | <b>MONTO: S/ 1298.79</b> |

**Carta de respuesta del 20 de marzo de 2026**

[Ver imagen en la siguiente página]

<sup>19</sup>**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

Esperamos que te encuentres bien. Te escribimos en relación a tu reclamo N°.S000270396, en el cual nos indicas que no reconoces las siguientes operaciones registradas en tu tarjeta de crédito:

| FECHA     | DESCRIPCION    | MONTO  | COD. AUT |
|-----------|----------------|--------|----------|
| 15/3/2026 | IZI*BUEN SABER | 600.04 | 008360   |
| 15/3/2026 | IZI*BUEN SABER | 698.75 | 008902   |

Queremos informarte que hemos revisado que las operaciones cumplieron con el proceso de validación y los requisitos de seguridad establecidos, al haber sido realizadas con tu tarjeta de crédito física y el ingreso de la clave secreta. Por ello, tu reclamo ha sido declarado improcedente; es decir, no es posible realizar la devolución de estos consumos.

Asimismo, te recordamos que el contrato de Tarjeta de Crédito que has suscrito con Financiera oh! establece en la Cláusula Décimo Primera que corresponde a los clientes asumir la responsabilidad por el uso y custodia de su tarjeta, incluyendo la clave secreta.

63. De la revisión del contenido de la hoja de reclamación N° S000270396, se advierte que el denunciante solicitó la devolución de las operaciones no reconocidas.
64. Del análisis de la respuesta brindada por la Financiera, se aprecia que se pronunció de forma clara y coherente sobre el cuestionamiento del señor Berrocal, pues le indicó que las operaciones cumplieron con el proceso de validación y los requisitos de seguridad establecidos, al haber sido realizadas con su tarjeta de crédito física y el ingreso de la clave secreta, por lo que su reclamo resulta improcedente.
65. De acuerdo con lo manifestado por el señor Berrocal en su escrito de denuncia, la razón por la cual calificó de inadecuada a la respuesta a su reclamo es que la Financiera señaló que no fue favorable.
66. Es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
67. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que la Financiera atendió adecuadamente el reclamo denunciado.
68. En ese sentido, este órgano resolutorio advierte que existió correlación entre lo solicitado por el denunciante y la respuesta brindada por la Financiera, pues la entidad financiera proporcionó información vinculada a la autorización de las operaciones cuestionadas y no se advierte una negativa injustificada ni la ausencia de explicación respecto de lo requerido.
69. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° S000270396 presentado por el denunciante.

**III.6. Medidas correctivas**

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

70. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
71. En el presente caso, si bien se declaró responsable a la Financiera por atender inadecuadamente el reclamo N° S000274396, debe considerarse que este fue presentado para cuestionar los cargos indebidos de las dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito del denunciante, cuya validez ha sido analizada en la presente resolución. En ese sentido, este órgano resolutivo considera que no corresponde ordenar medida correctiva al respecto.

**III.7. Graduación de la sanción**

72. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
73. Sobre la atención inadecuada del reclamo N° S000274396, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

| <b>Multa base</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de afectación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Las infracciones asociadas a atención de reclamos tienen un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tamaño del infractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Este despacho verificó las ventas anuales de la Financiera, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) <sup>20</sup> , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa <sup>21</sup> . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo). |
| Factor de duración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La falta de atención de reclamos constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Atenuantes y agravantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Este Órgano Resolutivo considera que no existen circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que la Financiera formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos <sup>22</sup> , en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor <sup>23</sup> , corresponde atenuar la multa base e <b>imponer como sanción una amonestación.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>20</sup> Ver: [https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm\\_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7](https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7)

<sup>21</sup> La clasificación de empresas es la siguiente:  
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT  
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT  
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT  
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

<sup>22</sup> Mediante Resolución N° 1 se otorgó a la Financiera un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. La Financiera fue notificado el 13 de mayo de 2026 y formuló su allanamiento el 20 de mayo del mismo año.

<sup>23</sup> **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2****III.8. Costas del procedimiento**

74. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI<sup>24</sup> dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulado con la presentación de los descargos, se exonerará a la denunciada del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
75. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
76. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-COD/INDECOPI, no correspondería exonerar a la Financiera del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante, lo cierto es que, en el extremo de la denuncia en el cual no se allanó, no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a estos.
77. La Financiera deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00<sup>25</sup>.
78. La Financiera tiene la obligación de presentar ante el Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código<sup>26</sup>.

**IV. RESUELVE****Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento**

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente: (...)

- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

24

**DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

**Artículo 7.-** Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

25

Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

26

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**  
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

**PRIMERO:** Enmendar el vicio no trascendente verificado en la Resolución N° 1 de fecha 4 de mayo de 2026, de acuerdo con el detalle contenido en los numerales 6 al 13 de la presente resolución.

**SEGUNDO:** Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-8114 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a: (a) fue víctima de robo; y, (b) no corresponden a su comportamiento habitual de consumo:

| Fecha      | Detalle        | Importe S/ |
|------------|----------------|------------|
| 15/03/2026 | IZI*BUEN SABER | 600,04     |
| 15/03/2026 | IZI*BUEN SABER | 698,75     |

**TERCERO:** Sancionar a Infinance XP S.A. con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción al artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto atendió inadecuadamente el reclamo N° S000274396.

**CUARTO:** Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° S000270396 que presentó el denunciante.

**QUINTO:** Informar a las partes que no corresponde emitir una medida correctiva en el presente procedimiento.

**SEXTO:** Ordenar a Infinance XP S.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Infinance XP S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**SÉPTIMO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación<sup>27</sup>, caso contrario la resolución quedará consentida.

<sup>27</sup>

**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 32.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1765-2026/PS2**

**OCTAVO:** Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI<sup>28</sup>, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

**NOVENO:** Disponer la inscripción de Infinance XP S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°<sup>29</sup> del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:  
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU  
20133940533 hard  
Fecha: 26/06/2026 13:09:34-0500

**YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO****Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos  
de Protección al Consumidor N° 2**

**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por  
DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

**Artículo 212.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

<sup>28</sup>

**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

<sup>29</sup>

**LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.